

[2023] 14 एस.सी.आर. 55 : 2023 आईएनएससी 955

मामले का विवरण

भीष्म लाल वर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 7976/2023

30 अक्टूबर, 2023

[न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार]

हेडनोट्स

विचारार्थ मुद्दा: क्या धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत उन आधारों पर दूसरी याचिका सुनवाई योग्य है जो इसके तहत पहली याचिका दायर करने के समय भी चुनौती के लिए उपलब्ध थे।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – यह शिकायत मामला आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 के तहत एक दर्ज किया गया था – याचिकाकर्ता उसमें नामित आरोपियों में से एक था – राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी – जांच पूरी होने पर, आरोप पत्र तैयार किया गया और संज्ञान लिया गया – 2018 में, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की और केवल सरकार की मंजूरी को चुनौती दी और ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसका निपटारा कर दिया गया – 2022 में, याचिकाकर्ता ने फिर से आरोप पत्र और संज्ञान आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की – औचित्य:

अवधारित किया गया: हालाँकि यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई व्यापक नियम नहीं हो सकता कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका किसी भी स्थिति में नहीं होगी और यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके, पीड़ित व्यक्ति के लिए एक के बाद एक याचिका उठाना संभव नहीं है, हालांकि ऐसी सभी याचिकाएं पहली बार में भी उपलब्ध थीं – इस सिद्धांत की अनदेखी करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत लगातार याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति देने से एक सरल आरोपी अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोक सकेगा, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक के बाद एक याचिका दायर करके, चाहे इसका कारण कभी भी सामने आया हो – प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है – मौजूदा मामले में, आरोप पत्र दाखिल करना और संबंधित न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लेना सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पहली याचिका दायर करने से काफी पहले था, जिसमें केवल मंजूरी आदेश को चुनौती दी गई थी – ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता बाद के समय में आरोप पत्र और संज्ञान आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को फिर से लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। [पैरा 11 और 12]

उद्धरणों और अन्य सन्दर्भों की सूची

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सुप्रीटेन्डेन्ट एण्ड रिमेम्ब्रेन्सर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल बनाम मोहन सिंह और अन्य(1975) 3 एससीसी 706; अनिल खड़कीवाला बनाम राज्य (गवर्नमेन्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली)(2019) 17 एससीसी 294; एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भाल(2007) 4 एससीसी 70; विनोद कुमार, आईएस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 559; सिमरिखिया वि. डॉली मुखर्जी और छवि मुखर्जी और अन्य(1990) 2 एससीसी 437:[1990] 1 एससीआर 788; सूरज देवी बनाम प्यारे लाल और अन्य (1981) 1 एससीसी 500: [1981] 2 एससीआर 48; आर. अन्नपूर्णा बनाम रामदुगु अनंत कृष्ण शास्त्री और अन्य(2002) 10 एससीसी 40 – संदर्भित।

एस. मदन कुमार बनाम के. अर्जुनन 2006 एससीसी ऑनलाइन मैड 94—अनुमत।

आक्षेपित आदेश और उपस्थिति सहित अन्य मामले का विवरण

आपराधिक अपील्य क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 7976/2023

ए 482 संख्या 2014/2022 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 20.02.2023 से।

प्रस्तुतियाँ:

याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह बघेल, अभिषेक कुमार सिंह, रमेश चंद्र तिवारी, अभिनव जगनाथन, कु. पल्लवी बघेल, कु. अनामिका यादव, सिद्धार्थ शुक्ला।

प्रतिवादियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागामुथु (न्याय मित्र), एम. पी. पार्थिवन, आर. सुधाकरन, हरि हर सुधा, श्रेयस कौशल।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

न्यायमूर्ति संजय कुमार

1. 'क्या दूसरी याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उन आधारों पर सुनवाई योग्य है जो इसके तहत पहली याचिका दायर करने के समय भी चुनौती के लिए उपलब्ध थे?'
2. यह एक छोटा सा प्रश्न है जो विचार हेतु उठता है।
3. मामले की पोषणीयता पर विचार करने पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस नागामुथु से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया और वह ऐसा करने के लिए शालीनता के साथ तैयार हो गए।
4. हम पहले प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं: शिकायत दिनांक 23.06.2012 को संयुक्त निदेशक, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन कोतवाली, रामपुर के समक्ष दर्ज की गई थी, जिसमें एकीकृत कम लागत वाली स्वच्छता योजना के तहत शौचालयों के निर्माण में अनियमितता बरतने और इसमें शामिल लोगों द्वारा सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता, जो प्रासंगिक समय पर परियोजना निदेशक/अपर जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर था, को भी फंसाया गया था। इसके बाद सी.सी. संख्या 1280/2012, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षिप्ता के लिए, '1988 का अधिनियम') की धारा 7 और 13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, रामपुर की फाइल पर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता उसमें नामित आरोपियों में से एक था।

5. दिनांक 03.12.2013 के आदेश द्वारा सीआरपीसी की धारा 197 और अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिकाकर्ता पर धारा 409, 420, 467 और 471 आईपीसी और 1988 के अधिनियम की धारा 7 और 13 और उनसे संबंधित किसी भी अन्य अपराध के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। जांच पूरी होने पर दिनांक 30.04.2015 को आरोप पत्र विद्वान सत्र न्यायाधीश, रामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसमें, याचिकाकर्ता पर धारा 409, 420, 467, 468, 471 आईपीसी और 1988 के अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत आरोप लगाए गए थे। आदेश दिनांक 12.06.2015 द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा संज्ञान लिया गया। इसके बाद मामले को विशेष मामले संख्या 19/2016 के रूप में बरेली की विशेष अदालत द्वारा फाइल पर लिया गया।

6. काफी समय बाद, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482, यानी क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 8465/2018 के तहत अपनी पहली याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। उसमें, उन्होंने केवल सरकार के दिनांक 03.12.2013 के मंजूरी आदेश को चुनौती देने का विकल्प चुना। राज्य ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मंजूरी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मंजूरी को चुनौती देने के लिए एक उचित आवेदन के माध्यम से ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता मांगी। उस याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.12.2020 के आदेश के तहत आवेदन का निस्तारण कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में जाने और मंजूरी आदेश को चुनौती देने की छूट मिल गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस पहली याचिका को दाखिल करने के समय, आरोप पत्र रिकॉर्ड पर था और विद्वान सत्र न्यायाधीश, रामपुर ने पहले ही संज्ञान ले लिया था।

7. हालाँकि, वर्ष 2022 में ही याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 482, यानी क्रिमिनल मिसलेनियल एप्लीकेशन संख्या 2014/2022 के तहत दूसरी याचिका दायर करने के लिए प्रेरित महसूस हुआ। जहां तक उसका संबंध था, उसमें उनकी प्रार्थना दिनांक 30.04.2015 के आरोप पत्र को रद्द करने; संज्ञान आदेश दिनांक 12.06.2015; और विशेष मामले संख्या 19/2016 में कार्यवाही करने की थी। इस आवेदन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.02.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। उसमें, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.12.2013 के मंजूरी आदेश को रद्द करने के लिए पहले क्रिमिनल मिसलेनियल एप्लीकेशन संख्या 8465/2018 एक सीमित प्रार्थना के साथ दायर की थी। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता के लिए कार्यवाही को एक-एक करके चुनौती देना वैकल्पिक नहीं था और जब उसने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पहली याचिका दायर की थी, तो उसने आरोप पत्र या संज्ञान के आदेश से व्यथित महसूस नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इसे चुनौती देने वाली अगली याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी और आवेदन खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

8. याचिकाकर्ता की ओर से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह बघेल तर्क देंगे कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका सुनवाई योग्य है। उन्होंने **सुप्रीटेंडेंट एण्ड रेमेम्ब्रेन्सर ऑफ लीगल अफेयर्स**,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पश्चिम बंगाल बनाम मोहन सिंह और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया। उसमें, यह माना गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 561-ए, वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 561-ए, वर्तमान में सीआरपीसी की धारा 482, के तहत एक बाद का आवेदन बदली हुई परिस्थितियों में सुनवाई योग्य होगा। यह पुष्टि की गई कि एक बाद का आवेदन, जो समान तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से दोहराया गया आवेदन नहीं है, बरकरार रखने योग्य होगा। इसी प्रभाव से **अनिल खड़कीवाला बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)** और अन्य में इस न्यायालय का हालिया निर्णय आया था। इससे पहले, एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य मामले में, इस न्यायालय ने माना कि जब धारा 482 सीआरपीसी के तहत पहली याचिका कानून में उपलब्ध उपायों, यदि कोई हो, का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई थी, तो दोबारा याचिका दायर करने पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को उसके अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जाएगा और पुनर्न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर, **विनोद कुमार, आई.ए.एस. बनाम भारत संघ और अन्य** मामले में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने यह देखा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पिछली याचिका को खारिज करने से तथ्य सही होने पर उसके तहत अगली याचिका दायर करने पर रोक नहीं लगेगी।

9. हालाँकि, विद्वान न्याय मित्र श्री एस नागामुथु इसका उल्लेख करेंगे कि **मोहन सिंह (उपरोक्त)** में दूसरी याचिका पर विचार करने को स्वीकार्य माना गया क्योंकि बाद की याचिका के समय की परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से पिछली याचिका के समय की परिस्थितियों से भिन्न थीं और यही वह विशिष्ट कारक था जिसने दूसरी याचिका को बचा लिया। वह आगे बताएंगे कि, **सिमरिखिया बनाम डॉली मुखर्जी और छबि मुखर्जी और अन्य** में, इस न्यायालय ने आगाह किया कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को धारा 362 सीआरपीसी के तहत समीक्षा की बाधा को खत्म करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। **सूरज देवी बनाम प्यारे लाल और अन्य** का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग ऐसा करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो विशेष रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा निषिद्ध है। उन्होंने हमारा ध्यान **आर. अन्नपूर्णा बनाम रामदुगु अनंत कृष्ण शास्त्री और अन्य** की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक रद्द याचिका 28.01.1995 को खारिज कर दी गई थी और इसका उल्लेख किए बिना, इसी तरह की प्रार्थना के साथ धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक और याचिका दायर की गई थी। यह देखते हुए कि दूसरी याचिका 28.01.1995 के बाद विकसित हुई किसी भी बात के आधार पर नहीं बनाई गई थी, बल्कि केवल उन तथ्यों पर बनाई गई थी जो उस तारीख से पहले मौजूद थे, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी, क्योंकि उच्च न्यायालय के पास दिनांक 28.01.1995 के आदेश को रद्द करने की शक्ति नहीं थी, जो अंतिम रूप ले चुका था।

10. **एस. मदन कुमार बनाम के अर्जुनन** मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहा कि एक व्यक्ति जो सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल करता है, उसे ईमानदारी से उस समय उसके पास उपलब्ध सभी दलीलों को लेकर अदालत के सामने आना चाहिए और उससे किस्त याचिकाओं के साथ अदालत में संपर्क करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। आगे यह देखा गया कि आपराधिक कार्यवाही के दौरान परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की गुंजाइश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मिलेगी, लेकिन जब उसे किसी मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में बताया जाता है, तो वह उसी राहत की मांग करते हुए एक और याचिका दायर करने के उद्देश्य से इसका कुछ हिस्सा नहीं रोक सकता है।

11. हम मद्रास उच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं। हालाँकि यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई व्यापक नियम नहीं हो सकता कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत किसी भी स्थिति में दूसरी याचिका दायर नहीं की जाएगी, और यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके एक के बाद एक याचिका दायर करना संभव नहीं है, हालाँकि ऐसी सभी दलीलें पहली बार में भी बहुत उपलब्ध थीं। इस सिद्धांत की अनदेखी करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत लगातार याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति देने से एक सरल आरोपी अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोक सकेगा, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक के बाद एक याचिका दायर करके, भले ही कारण कभी भी उत्पन्न हुआ हो। प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

12. मौजूदा मामले में, आरोप पत्र दाखिल करना और संबंधित न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लेना सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पहली याचिका दायर करने से काफी पहले था, जिसमें केवल मंजूरी आदेश को चुनौती दी गई थी। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता बाद के समय में आरोप पत्र और संज्ञान आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को फिर से लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। इसलिए, इस आशय का इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सभी मामलों में निर्विवाद है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विशेष अनुमति याचिका गुण-दोष रहित है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

मामले से अलग होने से पहले, हम विद्वान न्याय मित्र श्री एस नागामुथु की सक्षम और विद्वतापूर्ण सहायता के लिए उनकी सराहना और आभार व्यक्त करते हैं।

हेडनोट तैयार किया गया:

अंकित ज्ञान

एसएलपी खारिज की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।